12/8/2012

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI
Chuyên đề chung về luật sư và nghề luật sư
Khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư 13 (Lớp E,F,I,K)
Thời gian làm bài : 150 phút

Phần lý thuyết

Câu 1

Anh (chị) hãy trình bày nhận thức của mình về tính " Độc lập " trong nguyên tắc hành nghề của luật sư.

Câu 2

Có nhận định cho rằng : Luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tuy còn có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng triển vọng phát triển là rất lớn.

Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh cho nhận định này.

Phần tình huống

Tình huống 1

Luật sư THM ký hợp đồng tư vấn cho khách hàng L trong một vụ kiện dân sự. Sau một thời gian thực hiện hợp đồng, nhận thấy thù lao do khách hàng L trả là quá thấp nên luật sư THM đề nghị với khách hàng là nên chọn luật sư khác. Tuy nhiên, khách hàng L đã không đồng ý. Sau đó, luật sư THM lấy lý do còn bận nhiều công việc khác nên từ chối thực hiện hợp đồng với khách hàng L và chuyển vụ việc đó cho một luật sư khác cùng văn phòng.

Kg P24 BLCS 893

Câu hỏi 1

Anh (chị) hãy nhận xét về cách xử sự của luật sư THM ? Theo anh (chị), trong trường hợp này khách hàng L cần phải thực hiện những việc gì, như thế nào để có thể bảo vệ quyền lợi của mình ?

Tình huống 2

Luật sư K thuộc Văn phòng Luật sư X được Văn phòng cử làm người bảo chữa theo chế định bào chữa chỉ định cho bị cáo N là người chưa thành niên. Luật sư K đã đến gặp bà M, là mẹ của bị cáo N và nói rằng : vì là luật sư bảo chữa theo chế định chỉ định nên chỉ được Nhà nước trả một khoản thù lao rất là ít, trong khi đó việc bảo chữa rất là khó khăn, vất vả. Vì vậy, luật sư K đề nghị bà M chi thêm một khoản tiền cho luật sư thì luật sư sẽ tích cực và làm hết sức mình để bảo chữa tốt nhất cho bị cáo.

Câu hỏi 2

Anh (chị) có nhận xét như thế nào về hành động của luật sư K ? Giải thích tại sao lại có nhận xét như vậy ?

Tình huống 3

Luật sư A đã được Cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận là người bảo chữa cho bị cáo X, trong một vụ án mà X bị khởi tố và tạm giam về tội Trộm cắp tài sản. Cha mẹ của bị cáo X khi gặp luật sư A đã nói : họ có rất nhiều tiền, trong khi X là con

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner